

控制权、业绩与利益输送*

——基于五粮液的案例研究

□刘 峰 贺建刚 魏明海

摘要：针对近年一些从公司业绩角度研究公司治理的文献，本文引入 Johnson 等 (2000) 有关利益输送的观点，从大股东控制与利益输送角度对公司治理展开一般性讨论。我们的讨论倾向于在我国资本市场上，由于缺乏对中小股东利益加以保护的法律法规，加之相应约束大股东的市场机制尚未建立，大股东控制更多地导致侵害中小股东利益行为的利益输送现象。在此基础上，我们以五粮液公司与五粮液集团之间 1998~2003 年的利益往来情况为案例加以佐证。

关键词：大股东控制 利益输送 业绩 五粮液

一、引言

我国上市公司的公司治理问题，是最近几年学术界和实务界所共同关注的热点话题。近来的一些文献认为，在缺乏其他有效手段的前提下，大股东的直接控制会有利于上市公司业绩的提高。同济大学、上海证券(联合)课题组(2002)认为，股权集中度与业绩呈正相关关系，股权集中有利于业绩的增长；刘芍佳等(2003)引入终极控制概念，并分析中国上市公司的产权—控股—绩效之间的关系，发现整体上市并由政府委托给专业化经营的实业控股公司代理控股，其绩效较好；徐晓东、陈小悦等(2003)则认为，上市公司第一大股东的的所有权性质不同，其公司业绩、股权结构和治理效力也不同，第一大股东为非国家股股东的公司有着更高的企业价值和更强的盈利能力，在经营上更具灵活性，公司治理的效力高，其高级管理层受到来自企业内部以及市场的监督和激励也明显多于国家股股东的公司。尽管上述论文的观点并不完全一致，但其内涵的思想有相似之处，即：大股东——国有股大股东、法人股大股东或非国有股大股东——直接控制能够改善上市公司的公司治理水平。

如果认为大股东的直接控制能够真正提高上市公司的业绩，并进而提供一种有效的公司治理解决方案，那么，我国资本市场目前这种部分改制上市、流通股与非流通股的二元股权结构的制度安排总体上是有效的，我国上市公司的公司治理水平总体上也应当值得信任，国有股减持、全流通概念等并没有特别的必要和意义。但当我们把公司治理定位在公司的长期稳定发展及公司利益相关者(包括各种类型的股东、债权人及公司雇员等)的利益保护上^①，那么，仅仅以公司的业绩、特别是会计数字所体现的业绩来评价公司治理，是不恰当的^②。因为，公司的报告利润并不能真实地反映公司长期稳定发展的能力，更不能确切地反映公司相关利益者的利益保护情况。

按照经济学的讨论范式，我们可以一般地将大股东视为一种经济人。作为经济人，大股东在提高上市公司业绩之后的回报是什么？如果大股东不能获得超额的回报，我们很难理解这种“只求奉献、不求回报”式的行为。进言之，到目前为止，我国绝大多数上市公司仍然是通过改制、发行新股、上市等步骤成立的，其中，改制(更多地是部分改制)过程中，原有

* 感谢国家自然科学基金(70102009)和教育部博士点基金(01JB790010)的支持以及清华大学经管学院赵景文博士的评论，感谢中山大学管理学院谭劲松教授参与本文的讨论并提出重要意见。本文中各数据均引自公开资料，未向公司求证。

的企业成为企业集团,并将集团中最好(通常是最有市场影响力)的资产拿出来发起设立上市公司(也就是过去所说的包装上市)^③。大股东为什么愿意将优良资产“贡献”出来让所有股东“共享”?这将我们引导到一个新的问题上来:大股东通过对控制权的“有效使用”,提高了上市公司的业绩,是否还有其他我们所不知道的目的?如果大股东通过控制权还能够带来其他回报,而这些回报又足够重要的话,那么,上市公司业绩的提高就有可能不是大股东直接控制的“终极目的”,而只是大股东获取控制权最佳回报的“中间目的”。如果这种推测成立,将控制权与业绩进行比较,相当于只是揭开了问题的一半,忽略的另外一半,才是更有实际应用意义的话题;控制权与业绩之间的因果关系是不完整的,用控制权来解释业绩有可能存在模型界定错误的风险。

本文将大股东控制权、公司业绩与利益输送综合起来加以讨论。讨论中借用 Johnson 等人(2000)所提出的“利益输送”(Tunneling)^④概念,从“利益输送”的角度来讨论这一问题。按照 Johnson 等人的讨论,股权集中会造成大股东与中小股东之间的严重代理问题,大股东倾向于利用自己手中的控制权,通过一种地下通道(即“隧道”)的方式从上市公司中转移资产和利润,从而造成对中小股东的侵害^⑤。我们对五粮液的案例分析发现,大股东集中控制在提高上市公司业绩的同时,也通过充分且有效地使用控制权,将上市公司的利益通过各种方式向大股东输送。

二、控制权、利益输送与法律风险:基于我国资本市场制度特征的讨论

我国上市公司主要是由国有企业改制而来^⑥。国有企业在改制上市过程中,通常会将原来的资本存量作为不可流通股份,新发行的股份属于流通股份。尽管媒体曾经一度呼吁建立全流通概念,但实际上直到 2003 年,新上市公司仍然采用“二元”的股权结构:上市公司的全部股权分为流通和不流通两个部分,控股股东所持有的股份通常是不流通的。比如,2003 年 2 月至 2003 年 10 月所上市的 64 家公司,共发行约 190 亿股,其中,流通股为 67.52 亿股,占全部股本的 35.5%。也就是说,将近 2/3 的股份仍然不可流通。截至 2003 年 10 月,我国资本市场上的全部上市公司总股本为 6323 亿股,不流通股份为 4067 亿

股,占总数的 64%^⑦。

La Porta 等(1998)认为,在那些投资者利益法律保护相对较弱的国家与地区,大股东直接控制的形式更有利于股东进行自我保护。换言之,集中控制还是分散控制是法律环境所决定的结果。按照他们的分析,美国的法律对投资者利益保护效力最强,而东南亚一些国家和地区的法律对投资者利益保护的效力较弱;与之相对应,美国市场上股权较分散,东南亚家族企业控制的现象较普遍。但是,我国的控股股东并不是市场选择的产物,它是一种制度设计的结果。因此,无论愿意与否,上市公司通常都存在大股东,而更重要的是,大股东的股权通常是不可流通的。一般而言,撇开投资战略考虑的因素^⑧,股东获取回报的方式一是通过股价变化获取差额收益,二是通过股利分配获取现金股利。由于我国上市公司大股东所拥有的股权通常不可流通,因此,大股东控制权回报的方式就变得十分有限。一般股东通常所获取回报的方式——股票升值——对我国市场上的控股股东并不适用,大股东能够同等享受的回报主要是股利。从经济人角度看,每个经济人都设法在给定的约束条件下实现个人利益最大化。如果我们这里将控股股东的利益最大化简化为控制权回报最大化,那么,仅仅通过股利,显然不能获得最大的回报^⑨。控股股东为了谋求最大的回报,当然会设法充分利用其控制权,只要不违反给定的约束条件。这样,我们应当关注的不是大股东选择集中控制来保护自己的股权与相应的权益,而是另外一个问题:在现有的制度安排与法律责任环境下,大股东的行为是否呈现出某些系统特征?特别是:大股东是否会滥用其控制权来实现自我利益最大化?在这一过程中,中小股东的利益是否会相应受到侵害^⑩?

按照我国资本市场的相关制度设计,股东的行为所受到的约束应当来自多个方面,比如,《公司法》、《证券法》等都对股东的权利和义务进行各种界定与限定。此外,中国证监会等相关监管部门也会对股东的行为进行监督。而如果站在本文所讨论的控股股东利用控制权优势来转移上市公司利益并可能侵害中小股东利益的角度,那么,对控股股东的主要约束条件来自法

律风险,特别是:事后当小股东发现控股股东利用控制权侵犯了他们的利益时,小股东能否很容易地通过法律索回这部分利益,同时,给控股股东施加惩罚性赔偿^⑩。遗憾的是,目前我国的法律在保护小股东的利益不受大股东侵害方面,几乎是空白。具体而言,首先,按照现有的法律制度,只有上市公司因为虚假陈述导致股东利益受损时,小股东才能提起诉讼;其他原因导致小股东利益受损,至少目前还没有公开的法律文件允许提起诉讼。大股东通过控制权可以非常方便地将上市公司的利益“收入囊中”,其间不涉及任何虚假陈述。第二,由于大股东通常也是内部人,而小股东通常是“局外人”。为了让小股东相对较容易地起诉大股东,举证责任是非常重要的环节。目前,我国现有司法体系采用“谁主张、谁举证”,这无疑加大了小股东起诉大股东的成本。第三,我国的民事法律总体上不存在惩罚性赔偿,通常,受损的一方通过法律诉讼所能得到的就是对损害的赔偿。比如,最高人民法院《关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》(2003)第三十条将损失具体界定为“投资差额损失和相应的佣金和印花税”,没有提到惩罚性赔偿;而目前已经结案的少数几个案例同样没有惩罚性赔偿^⑪。

此外,由于我国目前上市公司中绝大部分是由国有企业改制而来,大股东通常都是国有企业。刘芍佳等(2003)的分析表明,截至到2001年底,我国资本市场上的全部上市公司中,84%的最终控制股东为国家。我国资本市场在相当程度上仍然体现了国有企业及国有资本的倾斜及保护,这在一定程度上加大了小股东权利维护的成本。比如,猴王股份(000535)、幸福实业(600743)等上市公司大股东侵占上市公司财产,导致上市公司大额亏损并被ST,小股东无权提起异议。最近的一个事例是济南轻骑(600698):2002会计年度一次性计提大股东及大股东所属公司欠款39.74亿元的坏账损失,平均每股计提坏账准备超过4元;同期济南轻骑的全部流通股(含B股)为5.37亿股,共负担约21.94亿元的坏账准备。显然,济南轻骑的小股东利益受到严重损害。从公开媒体报道来看,没有任何小股东提起诉讼以维护自己权利的报道。相关监管部门、包括国有资产监管部门也没有就这部分资产损失(国有资产也蒙受了相应的损失)

提出异议。济南轻骑事件明确地告诉市场:大股东挪用、侵占上市公司利益不存在任何法律风险。

基于美国资本市场的研究通常认为,经理人市场、并购市场等能够有效地惩罚经理人的自利行为,从而迫使控股股东和经理人最大限度地自我约束。当控股股东的股权不存在可流通性时,小股东通过拉低股票价格来惩罚控股股东(Fan & Wong, 2002)的方式在中国并不适用,加之我国资本市场并没有形成一种相对市场化的经理人市场,因此,上市公司的经理人以及控股股东甚至可以不考虑市场的反对及其他来自市场的压力,公开进行各种向控股股东倾斜的利益输送。同时,我国目前也不存在相对较成熟的机构投资者,绝大部分机构投资者(包括目前市场上的各种基金)在一定程度上仍然是“超级大散户”,它们尽管有相对较强的信息收集能力和研究能力,但它们买卖股票的行为也与普通散户没有太大差别:低买高卖^⑫。从公开资料来看,鲜有积极、主动地干预上市公司的决策来纠正上市公司的各种不利于提高未来价值的行为。换言之,我国资本市场上的机构投资者总体上不构成对上市公司行为的约束^⑬。

给定大股东侵占上市公司利益总体上不存在法律风险、大股东普遍拥有对上市公司实质性控制权、市场监督力量弱以及大股东可以忽视市场监督等事实,我们可以推定:大股东利用其控制权侵占上市公司利益的现象,应当具有一定的普遍性。由此我们可以给出有关大股东控制、上市公司业绩与大股东利益输送的基本关系:大股东通过各种努力,提高上市公司业绩;上市公司业绩高,可以提高再融资的效率,同时,也不会成为监管部门及社会舆论关注的焦点;大股东利用其控制权,将上市公司的现金或其他有效资源转移到大股东手中,从而形成所谓“上市公司有业绩、大股东有现金”的“双赢”局面。

三、五粮液与集团公司之间的利益往来:股利与股价增长

五粮液股份有限公司(五粮液,000858)是由四川省宜宾五粮液酒厂独家发起^⑭,发起人所持资产折合为24000万股,占公司总股份的75%,同时发行8000万股流通股,发行价格每股14.77元,筹得11.816亿元资金,并于1998年4月在深圳证券

交易所上市。按照招股说明书及历年公司年报,第一大股东均为宜宾市国有资产管理局(后改为宜宾市国有资产经营有限公司),但实际控制人为五粮液集团(下称“五粮液集团”)。图1为五粮液集团的组织结构图^⑨。

不难看出,五粮液集团实际控制了五粮液,同时,还有五粮液一道共同控制五粮液的下属公司,即这些下属公司中相当一部分是五粮液与五粮液集团联合发起设立,即使那些不是联合发起设立的,通常也冠有“五粮液集团×××公司”。

五粮液自上市后,一直维持了较高的利润水平。表1为五粮液上市以来历年利润及分配情况。

无论是在白酒行业,还是在所有公开上市的公司中,五粮液都属于“绩优股”。导致五粮液利润高有多种因素,包括公司经营管理有效,使得“五粮液”在高档酒市场上一直占据较好的地位。五粮液集团将其核心产品、也是财务管理上的“现金牛”——五粮液白酒——包装进上市公司,所作的

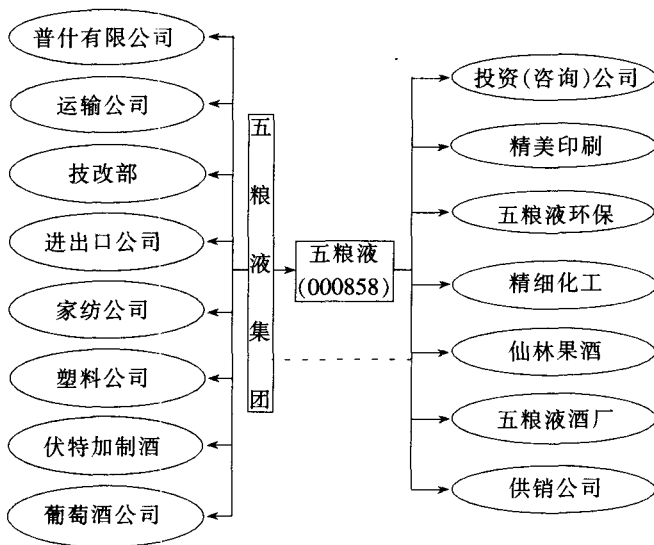


图1 五粮液公司组织结构图

表1 五粮液历年盈利及分配一览表

	主营业务收入 (百万元)	净利润 (百万元)	每股收益 (元)	净资产报酬率 (%)	利润分配方案
1998	2814	560	1.749	31.60	每10股派现12.5元
1999	3309	649	1.352	26.81	中期每10股公积金转赠5股 ^⑩ ,年末不分配,并每10股配2股(配股价每股25元)的方案
2000	3954	768	1.600	24.09	不分配、不转赠
2001	4742	811	0.933	17.29	中期每10股送4股、公积金转赠3股并派现1元;年末10股送1股、公积金转赠2股并派现0.25元
2002	5707	613	0.543	11.56	每10股公积金转赠2股
2003	6333	703	0.519	11.70	10股送8股、公积金转赠2股并派现2元(预案)

牺牲不可谓不大。那么,五粮液集团通过发起设立五粮液上市公司所能得到的回报究竟有哪些?

如上所述,上市公司股东最常见的回报就是两种:经由上市公司股利分配所获得回报以及所持有股票市场价格上涨的升值。理论上,一个业绩优良的上市公司所能带给股东的回报,既包括稳定的股利分配,也包括股票价格的稳定增长。

作为五粮液的实际投资者和直接控制者,理论上,五粮液集团公司从以上的股利分配方案中所能得到的实际利益为零,因为,五粮液的国家股股东是宜宾市国有资产管理局,所有股利都应当支付给国资局。但是,考虑到1999年度配股时国家股所配股份是由五粮液集团实际承担,我们也可以推测:上述股利有可能进入五粮液集团的账上。果如是,那么,1998年度每10股派现12.5元,24000万国家股应当分得股利30000万元(未扣除所得税的影响),这部分可能划到集团公司^⑪。其余年度股利分配中的现金股利,主要是用来支付股票股利上所应当缴纳的所得税,这部分现金不会进入股东账上(或只是交纳完所得税后的零头进入股东账上)。换言之,五粮液集团通过五粮液股份有限公司所合法获得的收益就是这30000万元。与流通股股东不同,五粮液的国家股不能流通,因而,国家股从最初的24000万股到2003年4月的97382万股,并不意味着财富的增加,甚至都不能说是“纸上富贵”的增加。

四、五粮液与集团公司之间的利益往来:利益输送

对五粮液集团来说,设立五粮液股份公司,将集团最具市场号召力的“五粮液”品牌注入上市公司,并塑造了一个利润不断成长的绩优股形象,而

没有相应的回报,显然不合逻辑。笔者通过查阅五粮液的各种公开文告,将五粮液与集团公司之间的现金往来进行归类整理,最后形成若干类型:

——股利分派。从所有股东角度来看,这是一种利益均沾型,股东无论大小都能获益。对五粮液集团而言,上市5年,只进行过一次真正意义上的现金股利分配^⑨。

——商标和标识使用费等。这是集团公司利用其影响力,向上市公司收取费用的一种典型方式。五粮液股份公司自上市起,每年向集团公司缴纳不菲的商标和标识使用费。集团公司通过这些项目,至2003年度累计从上市公司获取现金54344万元。按照国泰君安2001年8月份所出具的关联交易独立财务顾问报告,其中一些商标使用费为相应销售收入的数倍(如圣酒、岁岁乐、古都液等)。站在上市公司角度来看,这是大股东通过控制所形成的影响力,将上市公司的利益向集团单边输出,本文称为单向输出。

——服务费及设备使用费等。由于五粮液改制上市时,只是将主要经营性资产及供销公司划入上市公司^⑩,这样,五粮液上市公司其余所有服务都需要由集团公司提供。集团公司当然可以相应地收取一部分费用。五粮液集团每年向五粮液收取的这类费用主要包括综合服务费、货物运输、资产租赁费等,2001年起还增加收取维修服务、土地租赁及经营管理费等^⑪。截至2003年集团公司累计收取94334万元。

尽管每家上市公司都声称所有收费是合理的、公平的,不存在损害上市公司利益的现象,但是,这类软性费用的定价权完全由集团公司决定,因此,集团公司很容易通过这种方式将利益向集团公司倾斜,本文称之为准单向输出型。比如,2000年五粮液向集团公司租赁第七包装车间,根据配股说明书,其原始投资为1.29亿元,而年租赁费为6000万元。按照这种租赁费收取标准,集团公司在该资产上的年收益率接近50%^⑫。至于其他各项服务收费缺少相应的公开资料,笔者无法评价其收费的公允性。

——资产往来。我国资本市场一个常见的现象就是公司改制上市后,集团公司或控股公司通过各种方式,将手中的各项实物资产陆陆续续地卖给上市公司,上市公司通常支付的都是现金。五粮液与集团公司之间的这类往来也非常多,比较重大的有两起,一是1999年收购集团公司的下属印刷和塑胶瓶盖厂;二是2001年的资产置换。此

外,在上市后的5年里,集团公司与上市公司之间还陆续发生金额较低的资产往来。上市公司通过这种方式共向集团公司支付超过20亿元的现金。

尽管所有关于这类资产买卖的独立财务顾问报告都将这些资产买卖描述为集团公司或控股股东对上市公司发展所作的又一贡献或牺牲,但很多事后的证据都表明,“受伤的”通常都是上市公司。因而,向上市公司出售资产,更多地是一种单向输出型^⑬。比如,五粮液向集团买入塑胶瓶盖厂时,收购价为2532万元,代偿还债务31722万元,共计34254万元;按照招股说明书的介绍,还需要补充7000万元作为流动资金和技术改造,五粮液1998、1999两年的年报都声称完全按招股说明书进行了相应的资金投入。不考虑五粮液对塑胶瓶盖厂的其他任何可能的投入,以上3笔的直接投入总计为41254万元。而2001年4月份重大资产置换独立顾问财务报告,塑胶瓶盖厂的账面净值为36102万元。如按照这一价格进行资产置换,五粮液在塑胶瓶盖厂上的直接损失超过5000万^⑭。资产置换最终完成的时间为2001年8月,塑胶瓶盖厂的账面净额上升为41389万元,略高于五粮液所公告的直接投入成本。关于此次资产置换,还有另外一个值得关注的现象:置换出的资产按账面净值计价,而置换进的资产按收益现值法计划。从会计角度看,通常后者的计价结果要高于前者。

——产品往来。与上面的服务费形成方式相似,五粮液在产品生产过程中还必须要向集团公司进行大量的产品往来,如由集团公司或其所属企业向五粮液提供各类产品,包括基酒及其加工、酒瓶及瓶盖与其他相关包装材料。在生产基酒的车间于2001年完全置换进上市公司后,又新增向集团公司购买伏特加、葡萄酒等产品。五粮液向集团公司提供的产品主要是成品酒销售,两者现金流相抵后,五粮液支付给集团公司的净现金流出为281974万元。这类往来在利益偏向向上很难界定,因为,集团公司可以通过这种方式的往来,将利润注入上市公司;也有可能通过这种方式,将现金转移到集团公司。本文将产品往来称为潜在的互惠型。

五粮液与集团之间2001年发生了一项大额资产置换。据2000年11月公司董事会关于资产置换的公告及2001年的独立财务顾问报告,降低

关联交易是该项资产置换的一个重要动因。但2000年向集团及其附属关系公司的货物采购和接受劳务为7.72亿元;资产置换完成的2001年,金额上升为14.42亿元;2002年略有下降,仍然达到12.5亿元;2003年则达到17.01亿元。

——往来款:五粮液与集团公司之间的往来款并不多,并且,有些还与上述情况重叠,为避免重复,我们没有将其列入表内^⑤。

五粮液与集团公司之间的往来中,还有两种方式值得关注:一是委托集团公司技改部进行技术改造,6年间共向集团公司技改部支付或预付现金335371万元^⑥;二是通过与集团公司合作设立子公司,尽管该子公司仍然由五粮液控股,但仍然存在向集团公司转移资金控制权和使用权的可能。比如,1999年度五粮液董事会通过决议,与集团公司共同设立五粮液投资(咨询)有限公司,五粮液持股51%,到2000年实际投资时,五粮液占95%的股权,集团公司只占5%的股权,五粮液实际投资47500万元,其中的4750万元为投资,其余42750万元属于往来款或长期借款;又如,一些新设的子公司尽管都由五粮液控股,但名称上全部冠有五粮液集团,如五粮液集团仙林果酒公司有限公司、五粮液集团精细化工有限公司等。表2为五粮液与控股股东之间的往来情况。

按照表2,不考虑往来款的影响,自1998年上市至2003会计年度结束,五粮液共向集团支付了97.17亿元的现金,平均每年超过16亿元;远远超

过五粮液上市以来累计实现的净利润(41亿元)及累计从资本市场募集的现金(18.1亿元)。尽管这其中有一部分为正常经营活动所必需发生的,且不存在侵害上市公司利益的现象,但可以肯定的是,其中相当一部分对中小股东是不公平的。

五、市场能够约束大股东吗? 五粮液配股与市场反应的讨论

一些文献在讨论一股独大时,认为市场在一定程度上能够纠正一股独大——特别是一股独霸——对中小股东利益可能的侵害。这种纠正机制包括:通过股票价格来惩罚大股东、通过机构投资者直接干预的方式影响公司决策、通过经理人市场来遏止管理层的自利行为、通过中介部门的专业意见约束公司貌似他利实则自利的行为、通过证券监管部门的直接干预制止大股东及管理层的“内部人交易”、通过事后的法律救济来保护小股东等等。

诚如前述,我国资本市场的制度环境总体上对大股东、特别是具有国有财产身份的国有股股东几乎没有约束与限制:股票价格的下跌无法惩罚大股东,因为大股东的股票不能流通;机构投资者能否改善到上市公司的治理结构以及资本市场的总体走势,目前仍然是一个存有争议的话题;我国到目前为止仍然没有真正意义上的经理人市场,上市公司管理人员不用担心来自经理人市场的压力;同样,由于缺少一个良性的市场以及事后

表2 五粮液与五粮液集团1998~2003年现金往来一览表(单位:万元)

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	合计
商标及标识费等	4095	9318	9318	9318	10469	11826	54344
服务费	5846	19122	15609	11327	12730	29700	94334
产品购销	31577	15061	21638	72152	27778	113768	281974
资产购销	0	53692*	0	155964	-3159	-829	205668
其他	52367	3533	37500	11997	101500	128474	335371
合计	93885	100726	84065	260758	149318	282939	971691

注:以上所有数据来自五粮液历年的公开财务资料。其中,商标及标识费等来自各年年报中所披露的商标与标识使用费,1998年度还包括专利使用费;服务费包括:设备租赁费、综合服务费、货物运输费、维修服务费、土地租赁费及经营管理区域费等;产品购销是抵销五粮液销往集团及其所属公司产品后的净额,主要包括与酒生产及包装、销售等有关的产品购销往来,2001年起增加了劳保用品;资产购销也是集团与五粮液之间进行资产购销的净额,负数为五粮液将资产销售给集团公司;其他主要指委托集团公司进行技术改造所拨付的现金。

*这部分款项主要是收购宜宾印务总厂和塑胶瓶盖厂所发生的收购款及代被收购企业偿还集团公司债务的现金流出,没有考虑后续追加的技改投入,因为这部分包括在“其他”项下。实际上,现金流出分别发生在1998和1999两年,其中,收购款为1998年(9323+2532),代偿付债务为1999年(10115+31722),这里全部作为1999年,主要是考虑到1999年11月才办理产权移交。

的法律风险,中介机构目前所扮演的角色更多地是替上市公司“吹喇叭、抬轿子”,中小股东并不能形成一个有规模的市场,使得中介机构愿意在这个市场上树立品牌;证券监管部门因为多种因素的牵掣而无法真正全面、有效地履行监管职能;目前的法律总体上并不保护中小股东的利益免受大股东和其他内部人的侵犯。以上各种因素共同作用,导致大股东的行为很少因为资本市场的纠正机制而改变。五粮液配股以及2000年度分配方案的最终实施就是一种例证。

资本市场制度设计的一个合理之处就是“用手投票”与“用脚投票”机制并存。通常,“用手投票”需要股东持有一定

数额的股票,而中小股东、尤其是以个体投资者为主的小股东只能选择“用脚投票”,即通过抛售公司股票来表达他们的反对意见,同时,因为中小股东大量抛售股票,拉低了股票价格,使大股东利益受到侵害。在五粮液配股过程中以及 2000 年度利润分配预案公布后,我们没有发现小股东“用脚投票”的证据。

按照五粮液的配股说明书,五粮液的配股方案 2000 年 1 月 22 日(星期六)经公司董事会通过;2 月 25 日召开的 1999 年度股东大会逐项表决通过;经中国证监会成都证券监督管理办公室成证办函[2000]124 号文初审同意,并经中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]6 号文核准;2001 年 3 月完成配股。

按照我们事后所能查证的公开资料,五粮液公布其包含配股预案的董事会决议为 1 月 26 日,当日的市场反应平淡。表 3 为配股预案公布日前后各两天的相关数据。

如果以 1 月 26 日为事件日,五粮液前后两天的股价变化、成交量变化都不是很明显,与市场平均水平之间的差异不大。其中,26 日、27 日、28 日 3 天扣除市场平均回报(按 A 股指数计算)后的实际回报分别是-0.00402、-0.03775、0.022479^②。

按照我国现有的规定,配股预案必须得到股东大会的认可。尽管大股东“一股独大”导致股东大会通常是形式上的,但如果中小股东普遍不认同,他们的意见通过股东大会多少会有所体现。2000 年度股东大会公告,发现当年的股东大会出席代表共 14 人,代表股份 360766950 股。如果扣除大股东的 3.6 亿股,代表中小股东的股份为 766950 股,占公司总股本(4.8 亿股)的 0.1598%,占流通股股份的 0.639%。按照相关规定,配股采用逐项表决,有关配股的表决共包括:配股比例、国有股股东的配股方式、配股价格以及所募集资金的用途等 4 项。流通股股东代表有 15150 股对

绝大多数议案投弃权票,另外 751800 股的代表对其中 3 项投赞成票。也就是说,所有机构投资者都对相关提案投赞成票。尽管在配股议案上,大股东一票就足以使配股方案通过,但上述投票结果仍然表明包括机构投资者在内的流通股股东并没有给大股东施以足够的压力。

2001 年 1 月 18 日,五粮液公布 2000 年度年报和相应的董事会决议。2000 年度利润高达 7.68 亿元、公司账面现金高达 17.08 亿元,但仍然不分配、不转增,资本市场一片哗然,各种关于五粮液该不该配股、该不该分配的讨论文章倾向于五粮液应该分配、不应该配股。北京君之创证券投资咨询公司还发布了一份倡议书,希望小股东能够参加年度股东大会,修改分配预案。2001 年 2 月 20 日,五粮液股东大会如期召开。按照股东大会决议公告,出席会议的股东代表 44 人,共代表 362962105 股。如果扣除大股东的 3.6 亿股,共有 2962105 股来自流通股,其中,君之创所代表的股份只有 67 万股^③。从各项议案的表决情况来看,所有流通股中只有 131850 股支持大股东的决议,其余 2830255 股对大股东的各项议案均投弃权票,但相对于手握 3.6 亿股的大股东代表而言,只能是“螳臂挡车”。因而,流通股股东代表的 99.45% 的反对意见,对五粮液不构成任何实质性影响。

流通股股东还可以选择实际放弃配股、用脚投票的方式来表达其意见。根据五粮液的配股方案,如果流通股股东放弃配股,承销商将采取包销方式。我们检索了五粮液 2001 年 6 月 30 日的十大股东名单,在前 10 名持股人中没有出现主、副承销商的名字。我们据此推测,流通股股东没有放弃配股。也就是说,一方面,流通股股东在股东大会上反对不分配的方案,同时,也对已经通过的配股方案持反对态度;另一方面,所有流通股股东又在行动上“积极”支持大股东的配股方案^④,足额参与配股。这种态度也使得市场监督的效率大打折扣。

表 3 2000 年 1 月 26 日配股预案公布日前后的相关数据

日期	五粮液当日收盘价	按收盘价计算的日回报率	五粮液当日成交股数	深圳综合 A 股指数	按指数计算的市场平均回报	深圳市场当日成交股数	按流通股市值计算的日回报率
20000124	33.59	0.02879	3133274	485.804	0.018444	1101261898	0.016727
20000125	32.68	-0.02709	1323716	485.927	0.000253	1002212915	0.000576
20000126	32.67	-0.00031	3799519	487.721	0.003692	740166038	0.003079
20000127	31.95	-0.02204	4674631	495.383	0.015710	1070620704	0.016326
20000128	33.29	0.041941	4978696	505.024	0.019462	1293044952	0.020562

如前所述,机构投资者至少在目前对我国大股东的监督作用仍然非常弱。比如,有关配股预案的股东大会上,只有

766950股流通股代表出席股东大会,且只有15150股对所有提案投反对票,而1999年12月31日的前10名股东中,第二至五大股东都持有超过100万股的流通股,连第十大股东也持有55万股。其中,第二至第四大股东都是机构投资者,它们要么没有出席股东大会,要么在股东大会前抛售股票;而所有前十大股东——我们假定第六至第十大股东中有一位可能出席了股东大会——都没有对配股方案投反对票。同样,在2001年2月召开的股东大会上,按照五粮液2000年度年报,除大股东外的其余前9名股东共持有10569890股,第二到第六大股东均为基金或机构,共持有8275350股,最少的也持有100万股。而出席该次股东大会的流通股股东共代表296万股。也就是说,这些基金或机构至多只有两家派代表出席了股东大会。由此我们可以推断:至少在五粮液配股问题上,机构投资者没有发挥相应的监督作用。

六、相关讨论

本文一般性地讨论了在当前我国制度环境下大股东行为的外部约束条件,认为大股东面临的外部约束极度有限:法律风险极低,同时,监管部门偏向于保护代表国有资产的大股东的利益。给定这种前提环境,笔者推测:大股东通过各种方式转移上市公司利益的现象,应当普遍存在。而为了最大化地从上市公司转移利益,大股东需要将上市公司塑造成一个高成长、绩优股的形象,这样,不仅有利于上市公司从资本市场取得更多的资金,同时,也不容易引起监管部门以及资本市场的高度关注^⑨。五粮液为我们提供了一个较典型的例子:上市公司业绩优良,但小股东没有取得相应的回报,相反,大股东五粮液集团在五粮液上市后的6年里从上市公司获得超过90亿的现金,其中,单边或准单边利益输出的现金超过35亿。正如在五粮液2001年2月20日的股东大会上,针对小投资者和机构投资者关于五粮液盈利高、账面现金充足但不分配、不转赠且配股政策的不满与质询,五粮液公司董事长王国春“称由于历史遗留下来的一些问题,上市公司与五粮液酒厂一直存在一些利益上的不协调。去年股份公司利润达到十几亿,而五粮液酒厂仅有二三千万的利润。应该说,酒厂为上市公司作了很大的牺牲”(廖继锋、华雪,

2001)。王的这种解释可以作为控股股东行为方式的一种诠释:将利润注入上市公司,将现金转移给大股东。尽管五粮液一再声称无论是配股还是资产置换,都是为了上市公司的利益、都是为了广大中小股东未来的利益。

与五粮液类似的案例,在我国资本市场上俯拾皆是。比如,青岛海尔(600690)自1993年上市后,3次配股、1次增发,加上上市时公开发行5000万股社会公众股,累计从资本市场获得资金超过35亿元,且没有浪费一次配股或增发的机会。而这些资金主要都流入了大股东的口袋,特别是2001年增发18亿元并加上自有资金共计20亿元收购海尔空调74.45%的股权,同样具有向大股东输送现金的嫌疑。刘峰、贺建刚(2003)还以上海市场为依据,一般性地讨论了大股东持股比例与利益输送之间的关系,基于上海资本市场150家上市公司的抽样样本数据,我们发现,大股东持股比例越高,越倾向于通过现金股利、关联交易等向大股东输送利益;而随着大股东持股比例降低,股权转让、担保和直接占用等方式相应增加。

公司治理结构是目前国际上所关注的热点话题,然而,尽管人、企业等的基本属性相近或相似,但公司治理及相应的公司治理结构仍然是一种“状态依存”的产物。换言之,抽象地看,人、企业等的基本特征相同,但是,公司治理更多地取决于一国或地区其他各种相应的制度安排,特别是法律制度、市场效率等的安排。从这一意义上看,在我国这样一个总体制度环境与西方国家相差较大的国度,研究公司治理更应该关注一些特殊然而又是具有普遍性的现象。本文有关五粮液的案例分析表明,仅仅通过上市公司的业绩来衡量公司治理的水平,可能存在偏差。

当然,本文研究也存在一些不足,其中,如何将案例研究的结论一般化,是笔者最为担心的问题。尽管我们的其他研究表明,本案例关于大股东行为的推论,具有一定的一般性,但仍然缺乏更加严谨的理论分析和更全面的经验证据。同时,困惑笔者最大的问题是:同样是大股东,同样对上市公司拥有实质性控制权,为什么济南轻骑采用的是“赤裸裸”地“抢劫”上市公司的方式,而五粮液、青岛海尔等则采用相对更符合监管要求的“文明”方式?或许,对这一问题的回答需要更多地关注大股

东的一些个性化特征,特别是大股东管理团队的经营理念等。此外,中国证监会最近几年不断加强监管,包括2003年10月发布规范担保的规定等,对大股东行为有何种影响?是否会影响到本文结论的有效性,也需要未来研究的关注。

(作者单位:中山大学管理学院;责任编辑:尚增健)

注释

①Shleifer和Vishny(1997)将公司治理直接定义为“投资者如何保证其投资安全并得到回报的方式与手段”。

②刘芍佳等(2003)为了避免会计数字的缺陷,在会计数字之上,同时使用了经济增加值、投资的经济增值率等指标。

③例如,本案例中五粮液酒厂用于设立五粮液股份公司的核心资产就是五粮液品牌以及相应的酿酒、勾兑与包装车间等;济南轻骑集团用于发起设立济南轻骑的核心资产是三个摩托车生产车间;等等。

④Tunneling的字面直接翻译是“隧道行为”。本文借鉴Johnson等(2000)在论文中的讨论,将其意译为“利益输送”。

⑤刘芍佳等(2003)已经关注到大股东与上市公司之间的“地下利益输送行为”。

⑥注意的是,这种分析并不仅针对国有企业。实际上,下文的讨论也表明,与徐晓东、陈小悦(2003)的研究结论不同,本文笔者倾向于认为,第一大股东的所有权性质并不影响本文的结论,甚至,在一定程度上可以认为,非国有股股东存在更严重的“掏空”上市公司的利益激励。这里强调国有控股,一是最具普遍性,同时也为了简化行文。

⑦以上数据来自中国证监会网站,其中,发行家数来自表2-1“股票市场发行、配股家数统计表”;股票发行数量来自表3-5“股本变动情况统计表”,股本结构情况来自表3-4“股本结构情况统计表”。链接为<http://www.csrc.gov.cn/cn/statinfo/index1.jsp?path=ROOT>CN>统计信息>上市公司。

⑧如企业的发展战略、产业链的建立、市场份额的保证等。

⑨不能获得最大回报有两个原因:第一,分配股利必须大小股东一视同仁,因此,大股东在获得股利的同时,小股东也获得相应的份额,这部分减少了控股股东所可能控制的资源;第二,股利必须来自利润,而我国上市公司利润的总体水平不高,并呈逐渐降低的态势。

⑩一般而言,我们合理假设,控股股东如果可以从被控制的上市公司中获得合理的满足正常需要的收益,它将不会考虑或较少考虑通过其他渠道谋求控制权利益最大化;如果控股股东不能从被控制的上市公司获得足够的收益,它可能会考虑转让该控制权,或者考虑通过其他渠道谋求控制权利益最大化;如果市场体系比较完备、市场环境比较公平、市场组织比较严密、激励和约束机制比较健全,它将不会或较少考虑其他渠道;如果市场体系不够完善、市场环境不够公开透明、市场漏洞较多、缺乏有效的激励和约束机制、违规成本较小,它可能会较多考虑其他渠道。

⑪从经济学角度看,只有当法律具有威慑力(deterrence)时,法律的目的——减少或根本上制止侵害他人利益的行为——才能实现。反之,如果法律只是一种事后补偿,那么,其效力将大打折扣。

⑫比如,2003年1月,嘉宝实业及其他被告与16名原告达成和解协议,16名原告共获得61973.66元赔偿,而原告的诉讼请求是赔偿直接损失107万元;11位投资者诉“红光实业”和“国泰君安”一案,最终由成都市中级人民法院审理,并于

2002年11月25日经法院调解终结,11位投资者共获得总的诉讼标的24.8995万元人民币的90%的金额。

⑬如果《财经》杂志所刊登的“基金黑幕”以及银广夏等事件爆发时基金的一些行为具有普遍性的话,那么,以基金为主体的机构投资者的行为模式,不仅不能构成对上市公司管理层及大股东的一种监督力量,反而在一定程度上成为大股东和管理层各种机会行为的“帮凶”:通过大额市场交易量,为上市公司所描绘的各种“利好”消息“背书”。

⑭当然,也不能说所有机构投资者都没有发挥相应作用。最近几年,逐渐出现一些机构投资者积极干预上市公司决策的报道。比如,2003年度的招商银行(600036)转债事件、中兴通讯(000063)的发行H股事件等表明,机构投资者开始有意识地通过干预公司决策来保护其投资的价值。

⑮笔者查询了五粮液的全部年报、招股说明书、上市公告书等公开披露信息,并且登录五粮液网站,未能发现一份完整的五粮液集团的组织结构图,因而,无法准确获得五粮液集团及其下属公司相关名称及其隶属关系。其中,最麻烦的问题是五粮液酒厂。按照招股说明书及年报,五粮液酒厂是上市公司的独家发起人,但年报中介绍五粮液集团与上市公司五粮液的关系时,也称五粮液集团为发起人。按照五粮液网站企业概况部分的介绍,1998年改制时成立五粮液集团。这样,五粮液酒厂应当是五粮液集团的全资下属公司,它与上市公司五粮液之间为同受集团公司控制的关联方。但2001年度所进行的重大资产置换中,五粮液酒厂的绝大部分资产被置换进上市公司,五粮液酒厂可能被注销(至少没有出现在2002年度年报上。这只是我们的推定,尚缺少公开资料证实)。另外,2002年,上市公司五粮液又联合其所属公司发起设立宜宾五粮液酒厂有限公司,并将原来从五粮液酒厂置换来的资产全部注入。这样,按照公开资料,笔者推测存在两个五粮液酒厂,一个隶属于集团公司,称为“四川省宜宾五粮液酒厂”;一个隶属于上市公司,称为“四川省宜宾五粮液酒厂有限公司”。前者才是五粮液上市公司的发起人。另外,上市公司五粮液的全部国家股由宜宾市国有资产经营有限公司(前身为国资局)代表,五粮液集团及其所属的五粮液酒厂没有直接持有五粮液的股票,但通过国有资产授权而实际上控制了五粮液的全部经营活动。

⑯由于五粮液集团与五粮液之间经常发生资产整体置换,一些子公司的归属不断发生变化。这里只是一个近似的组织结构图。

⑰如果联系到五粮液1999会计年度的配股预案(2000年1月董事会通过,2000年12月中国证监会通过,2001年3月正式完成配股),我们有理由推测这实际上是为增加配股基数在做准备。

⑱以上仅仅是根据公开资料推测,未向公司求证。

⑲当然,五粮液集团是否能获得这部分股利,尚不清楚。

⑳按照招股说明书,划入的经营性资产包括磨粉制曲车间、部分酿酒车间、勾兑车间、包装车间、机动车间和其全资子公司供销公司。

㉑按照五粮液2002年年报,土地租赁费主要是2001年重大资产置换中所置换进五粮液的相关酿酒车间(507、513、515、517和607)所占用的土地,经营管理费为五粮液公司使用集团拥有的经营管理区域(包括办公大楼、多功能馆、停车场、食堂、百味园、怡心园、档案馆大楼、纪念馆等)的部分区域。

㉒按照每年6000万元的租赁费水平,上市公司共租赁该设备2年2个月(其中,1999年年报显示,六、七两个车间的租赁费为6000万元),共计支付租赁费1.3亿元,集团公司已经收回这部分设备的投资。该项资产后来在配股进入上市公司时,评估作价15344万元。也就是说,一项1.29亿元的投资,两年多一点就收回2.8亿元。

㉓通常,“正在下蛋的鸡”是会受到重点保(下转第118页)

一个企业,要实现持续发展,就必须把握创新与控制共生关系,努力实现创新力与控制力的动态效率统一,这应成为新经济条件下企业发展理论的新范式和企业创新管理的新思路。

(三)关于企业可持续发展理论丛林的整合

在对 LCT 模型进行结构分析后,我们发现该模型涵盖了企业可持续发展理论丛林的大部分流派,包括核心能力论、品牌论、产业分析论、制度论、企业文化论、创新论、控制论、学习论、知识论。因此,LCT 模型实际上是企业可持续发展理论丛林的整合模型。这一模型表明,企业要获得持续发展,就必须实行系统管理和协同管理,那种剑走偏锋式的理论观点只能解决企业持续发展的某个局部问题,从而每一个理论流派都是有局限性的,因而企业的可持续发展管理从长远看一定是系统管理和协同管理。

(作者单位:肖海林、王方华,上海交通大学安泰管理学院;彭星阁,中南财经政法大学工商管理学院;责任编辑:尚增健)

注释

①本文之所以选择海尔为案例,除了海尔比较典型外,另一个原因是海尔是我国民族企业的一面旗帜,全国学海尔的企业很多、研究海尔的学者很多,但迄今对海尔的持续发展没有一个精炼的、整合的解释。否则,从局部学习海尔是学不到的。

②企业要持续发展需要发挥人力资本的作用,表面上看四(上接第110页)护的,或者说,理性经济人是不会将一个“正在下蛋的鸡”卖掉,除非两种情况:一是价格足够高,二是这个“鸡”未来下蛋能力会下降或“鸡蛋”的市场价格可能走低。

③尽管如此,重大关联交易独立财务顾问报告也认为这种交易是公平、合理的。

④相比之下,包括济南轻骑、三九药业在内的一些上市公司,存在通过这种方式向集团公司或控股股东输送利益的现象。

⑤这部分数据来自公司年报说明,其中,1998、1999 年度为支付的实际工程款;2000~2003 年度为预付的工程款。

⑥本文没有采用市场模式计算超额回报和累计超额回报。

⑦按照相关报道,事后深交所只确认了 34 万股。从公开资料中,我们无法了解君之创投票时所代表的股票数究竟是 67 万还是 34 万。但由于这一数量并不高,因而,不影响全文的分析结论。

⑧由于配股后通常股票价格会除权,因此,流通股股东如果不提前抛售股票,就有可能被“套牢”。因而,他们为了降低损失,只有选择配股。

⑨目前,我国资本市场上,上市公司面临的监管风险主要来自政府部门、特别是证监会和财政部。通常,如果一家上市公司业绩优良、且不存在会计造假问题,那么,它被监管部门关注的可能性要远远低于那些亏损公司。

参考文献

(1)廖继锋、华雪:《公告追踪:目击五粮液 2000 年度股东大会》,《证券时报》,2001 年 2 月 21 日。

面没有包含人力资本,实际上人力资本的行为和价值已经涵在制度平台和核心能力中了。

③企业要获得持续创新,就必须解决持续的创新动力生成问题、创新活动的效率问题、知识传导问题、风险规避问题和创新活动价值的市场实现问题,这 5 个方面缺一不可,否则,不会有持续创新。从理论上讲,这些方面都取决于企业控制系统,因而创新问题也是控制问题。

④Robert N. Anthony 和 Vijay Govindarajan 指出,正规控制系统和非正规控制系统都影响组织中人的行为,正规系统的设计者必须在其设计选择中考虑非正规过程,因为正规机制必须和非正规机制协调一致,以保证有效地实施组织的战略。文化、管理模式、非正规组织、理解和交流等均属于非正规控制因素,某些在组织外部,某些则在组织内部。

⑤转引自李海舰、聂辉华:《企业的竞争优势来源及其战略选择》,《中国工业经济》,2002 年第 9 期。

参考文献

(1)彼得·杜拉克:《21 世纪的管理挑战》,生活·读书·新知三联书店,2000 年版。

(2)迈克尔·波特:《竞争优势》,华夏出版社,1997 年版。

(3)Prahalad, C.K. and Hamel, G., 1990, "The core competence of the corporation", *Harvard Business Review*, 68(3), 79~91.

(4)H. 哈肯:《协同学引论》,原子能出版社,1984 年版。

(5)约瑟夫·A. 熊彼特:《经济发展理论——对于利润、资本、信贷、利息和经济周期的考察》,商务印书馆,1990 年版。

(6)许庆瑞等:《全面创新管理(TIM):企业创新管理的新趋势》,《科研管理》,2003 年第 5 期。

(7)Robert N. Anthony, Vijay Govindarajan: *Management Control Systems*, The McGraw-Hill Companies, 11th ed., The McGraw-Hill Companies, Inc., 2004.

(8)彼得·圣吉:《第五项修炼——学习型组织的艺术与实务》,上海三联书店,1998 年版。

(9)李海舰等:《企业的竞争优势来源及其战略选择》,《中国工业经济》,2002 年第 9 期。

(2)刘峰、贺建刚:《股权结构与大股东利益实现方式的选择——中国资本市场利益输送的初步研究》,工作论文,中山大学现代会计与财务研究中心,2003 年。

(3)刘芍佳、孙甯、刘乃全:《终极产权论、股权结构与公司绩效》,《经济研究》,2003 年第 4 期。

(4)同济大学、上海证券(联合)课题组:《我国上市公司股权结构研究》,上证联合研究计划第四期课题报告,2002 年。

(5)徐晓东、陈小悦:《第一大股东对公司治理、企业业绩的影响分析》,《经济研究》,2003 年第 2 期。

(6)Fan, Joseph and T.J. Wong, 2002, "Corporate ownership structure and the informativeness of accounting earnings in East Asia", *Journal of Accounting and Economics*, 33, 401~425.

(7)Johnson, Simon, Rafael La Porta, Florencio Lopez-De-Silanes, and Andrei Shleifer, 2000, "Tunnelling", *American Economic Review*, 90(2), 22~27.

(8)La Porta, Rafael, Florencio Lopez-De-Silanes, and Andrei Shleifer, 1999, "Corporate Ownership Around the World", *Journal of Finance*, 54(2), 471~517.

(9)——, 1998, "Law and Finance", *Journal of Political Economy*, 106(6), 1113~1155.

(10)Shleifer, Andrei, and Robert Vishny, 1997, "A Survey of Corporate Governance", *Journal of Finance*, 52, 737~783.